

<제3장 임금 제2절 평균임금>

I. 평균임금의 개념 및 취지

1. 개념[근기법 제2조 제1항 제6호]

- 근로기준법 제2조 제1항 제6호는 평균임금에 대하여 이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말한다.라고 규정한다. 평균임금은 근로자가 통상적으로 제공한 근로의 가치에 대한 보상을 평균하여 산정하는 것으로, 근로자의 일상적인 생활 수준을 반영하는 것을 목적으로 한다. 여기서 임금의 총액에는 근로의 대가로 지급된 모든 금품이 포함되며, 산정 사유 발생일은 퇴직일이나 사고 발생일 등 평균임금 산정의 기준이 되는 날을 말한다. 이는 하루 평균 임금액을 산출하는 개념으로서, 실질적인 근로자의 임금 수준을 가장 잘 나타내도록 설계되었다.

2. 취지

- 평균임금 제도의 취지는 근로관계의 종료나 재해 발생 등 특별한 사유가 발생했을 때, 근로자가 직전에 영위했던 통상적인 생활 수준을 보장하는 데 있다. 특히 퇴직금, 휴업수당, 연차수당, 재해보상금, 감급액 등은 근로자의 생계와 직결되는 중요한 금품이므로, 이들을 산정할 때 근로자가 현실적으로 받아왔던 임금을 기초로 공정하게 산정하여 근로자를 보호하고자 한다. 평균임금은 일시적인 사정이나 변동에 좌우되지 않고, 일정 기간의 임금을 평균함으로써 근로자가 실제로 누렸던 경제적 지위를 충실히 반영하려는 목적을 가진다. 따라서 이는 법정 수당 및 보상금 산정의 공평성을 확보하는 기능을 수행한다.

II. 평균임금을 기초로 산정하여야 할 경우[근기법 제34조(근퇴법 제8조 제1항), 제46조, 제79조 내지 제85조, 제95조]

- 평균임금을 기초로 하여 산정해야 하는 경우는 근로기준법 및 관련 법령에 명확히 규정되어 있다. 주된 적용 사례는 다음과 같다. 첫째, 근로자퇴직급여 보장법 제8조 제1항에 따른 퇴직급여(퇴직금) 산정의 기초가 된다. 퇴직금은 계속 근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 지급해야 한다. 둘째, 근로기준법 제46조에 따른 휴업수당 산정 시 적용된다. 사용자 귀책사유로 휴업하는 경우 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급해야 한다. 셋째, 근로기준법 제79조부터 제85조에 규정된 재해보상금 산정의 기초가 된다. 구체적으로 요양보상, 휴업보상, 장해보상, 유족보상, 장례비 등 각종 재해보상금은 평균임금을 기준으로 하여 지급일수나 비율이 결정된다. 넷째, 근로기준법 제95조에 따른 감급액 산정 기준이 될 수도 있다. 이 외에도 평균임금 산정이 필요한 다양한 경우에 적용되어 근로자의 권리 보호에 중요한 역할을 수행한다.

III. 평균임금에 산입되는 임금의 범위

1. 의의

- 평균임금에 산입되는 임금의 범위는 근로의 대가로 지급된 임금의 총액을 의미한다. 근로기준법상 임금은 그 명칭에 관계없이 사용자가 근로자에게 근로의 대가로 지급하는 일체의 금품을 포함하므로, 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액 역시 그 실질이 근로의 대가인 모든 금품을 포함한다. 따라서 정기적이고 일률적으로 지급되는 기본급, 각종 수당뿐만 아니라, 근로의 대가성이 인정되는 상여금이나 연차 유급휴가 미사용 수당 등도 포함된다. 다만, 근로의 대가성이 없거나 산정 기간과 관계없이 지급된 금품은 제외된다.

2. 평균임금에 산입되는 임금인지 여부

- 어떤 금품이 평균임금 산정에 포함되는지는 그 금품이 근로기준법상 임금에 해당하는지 여부, 그리고 산정 사유 발생일 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급되었는지 여부에 따라 결정된다.

(1) 포함되는 주요 임금

① 정기적 고정적 임금

- 기본급, 직책수당, 기술수당 등 근로의 대가로서 정기적·일률적으로 지급되는 모든 고정적인 임금은 당연히 포함된다.

② 변동적 임금

- 연장·야간·휴일근로 수당, 연차 유급휴가 미사용 수당 등 근로 실적에 따라 변동적으로 지급되는 임금이라도 근로의 대가성이 인정되는 한 포함된다. 다만, 연차 유급휴가 미사용 수당 중 퇴직 전에 이미 발생한 휴가 일수에 대한 보상은 산입되지만, 퇴직으로 인해 비로소 지급 사유가 발생한 미사용 휴가 수당은 산입되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

③ 상여금 등 비정기적 임금

- 단체협약이나 취업규칙 등에 지급 기준이 명시되어 있고 계속적·정기적으로 지급되는 상여금은 근로의 대가성이 인정되어 임금 총액에 포함된다. 다만, 산정 방식이 다소 특수하여, 지급된 총액 중 산정 기간 3개월에 해당하는 금액만을 산입해야 한다.

(2) 제외되는 금품

① 복리후생적 금품

- 근로자의 복리 증진을 위한 경조금, 학자금, 작업복 등 실비 변상 또는 은혜적 성격의 금품은 근로의 대가성이 없어 제외된다.

② 퇴직금

- 퇴직금은 근로의 대가가 아니라 퇴직이라는 근로관계 종료를 요건으로 지급되는 것이므로, 평균임금 산정의 기초가 되는 임금 총액에 포함되지 않는다.

③ 은혜적 금품

- 사용자의 일방적인 호의로 지급되는 위로금, 격려금 등 지급 의무가 없는 금품은 임금성이 부정되어 제외된다.

IV. 평균임금의 산정방법

1. 의의

- 평균임금의 산정은 산정 사유 발생일 이전 3개월 동안 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나누어 1일 평균액을 산출하는 방식이다. 여기서 지급된 임금의 총액이라 함은 실제로 지급된 임금뿐만 아니라, 근로의 대가성이 인정되어 마땅히 지급되었어야 할 임금까지 포함하는 개념이다. 또한 그 기간의 총일수는 역일(曆日)에 따라 3개월간의 일수를 모두 합산하며, 통상 최소 89일, 최대 91일이 된다.

2. 평균임금 산정에서 제외되는 기간과 임금

- 평균임금의 공정한 산정을 저해할 우려가 있는 기간에 대해서는 그 기간과 그 기간 동안에 지급된 임금을 임금 총액 및 총일수 산정에서 모두 제외한다.

(1) 제외되는 기간

- ① 수습 사용 기간. ② 사용자의 귀책사유로 인한 휴업 기간. ③ 산전후휴가 및 육아휴직 기간. ④ 쟁의행위 기간. ⑤ 업무상 부상 또는 질병으로 인한 휴업 기간. ⑥ 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률에 따른 가족 돌봄 휴직 기간

(2) 제외 기간의 특성

- 이러한 기간은 근로자가 정상적인 근로를 제공하지 못했거나, 사용자의 경영 상황 악화 등 특별한 사정으로 인해 임금 수준이 현저히 낮아졌을 가능성이 있는 기간이므로, 이를 포함하여 평균을 내면 근로자의 통상적 생활 수준을 반영하지 못하게 된다. 따라서 이 기간과 그에 상응하는 임금은 산정에서 제외하여 나머지 기간을 기준으로 평균임금을 산정한다.

3. 통상임금보다 적은 경우

- 평균임금은 근로자의 통상적인 생활 수준을 보장하는 것이 목적인데, 만약 산정된 평균임금액이 그 근로자의 통상임금보다 낮을 경우에는 근로기준법의 보호 원칙에 따라 그 통상임금액을 평균임금으로 본다. 통상임금은 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정 근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정해진 금액으로서, 법이 보장하는 최소한의 임금 수준을 의미한다. 따라서, 평균임금이 통상임금에 미달하는 경우에는 통상임금을 하한선으로 보장함으로써 근로자의 불이익을 방지하고 평균임금 제도의 취지를 달성한다.

4. 평균임금을 산정할 수 없는 특별한 경우의 평균임금

- 평균임금은 원칙적으로 산정 사유 발생일 이전 3개월간의 임금 총액을 기초로 산정하지만, 근로 기간이 3개월 미만인 경우와 같이 특별한 사정이 있어 산정이 곤란한 경우가 발생할 수 있다. 근로 기간이 3개월 미만인 근로자에 대해서는 그 근로 기간 동안 지급된 임금 총액을 그 기간의 총일수로 나누어 산정한다. 또한, 일용직 근로자 등 임금 계산 방식이 특이하거나 기타 사유로 평균임금 산정이 현실적으로 어려운 경우에는 고용노동부장관이 정하는 기준에 따라 산정할 수 있다. 이는 법의 보호 대상에서 제외되는 근로자가 없도록 보호 공백을 메우기 위한 예외적 규정이다.

V. 결론

- 평균임금은 근로자의 통상적인 생활 수준을 보장하기 위하여 퇴직금, 휴업수당, 연차수당, 재해보상금, 감급액 등 중요한 법정 급여를 산정하는 데 기초가 되는 금액이다. 이는 산정 사유 발생일 이전 3개월간 지급된 임금 총액을 총일수로 나눈 금액으로 정의되며, 그 산정에는 근로의 대가성이 인정되는 모든 임금이 포함된다. 다만, 사용자 귀책사유로 인한 휴업 기간 등 평균임금의 공정한 산정을 저해하는 특별한 기간과 임금은 제외된다. 특히 산정된 평균임금이 통상임금보다 적은 경우에는 통상임금액을 평균임금으로 간주하여 근로자의 권익을 보호하고, 산정이 불가능한 경우에는 고용노동부장관이 정하는 기준에 따르도록 하여 모든 근로자에 대한 보호를 실현한다.